

1000513-49.2022.8.26.0011

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Indenização por Dano Moral

Magistrado: Randolfo Ferraz de Campos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes

Vara: 14ª Vara de Fazenda Pública

Data de Disponibilização: 28/11/2022

... crime de extorsão qualificada e roubo majorado, na tarde de 16 de março de 2020, em prejuízo da vítima Gabriel Farias do Vale"; "consta nos autos do Inquérito Policial que, após os supostos fatos, no Distrito Policial, a vítima inicialmente teria reconhecido a imagem do requerente como um dos autores do crime", mas, "quando submetidos ao reconhecimento pessoal, a vítima não ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes

14ª Vara de Fazenda Pública

Viaduto Dona Paulina, 80, 11º andar - Sala 1109, Centro - CEP 01501-020, Fone: (11)

3489-6621, São Paulo-SP - E-mail: sp14faz@tjsp.jus.br

SENTENÇA

Processo nº:

1000513-49.2022.8.26.0011 - Procedimento Comum Cível

Requerente:

Weverson Cosmo Santana da Silva

Requerido:

Fazenda Pública do Estado de São Paulo e outro

Vistos.

Weverson Cosmo Santana da Silva, qualificado a fls. 1, ajuizou ação de conhecimento afeta a processo de rito comum em face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo e Radio e Televisão Bandeirantes Ltda, alegando que: "constou como investigado nos autos do inquérito policial n. 2081243-31.2020.200603 (processo no 1508315-89.2020.8.26.0050), por ter, supostamente, praticado crime de extorsão qualificada e roubo majorado, na tarde de 16 de março de 2020, em prejuízo da vítima Gabriel Farias do Vale"; "consta nos autos do Inquérito Policial que, após os supostos fatos, no Distrito Policial, a vítima inicialmente teria reconhecido a imagem do requerente como um dos autores do crime", mas, "quando submetidos ao reconhecimento pessoal, a vítima não mais reconheceu o requerente como agente do delito contra si praticado, restando claro não ser ele o autor do crime"; ocorre que, "a esta altura, ... já havia sofrido com o inquérito policial e suas consequências, tendo tido inclusive mandado de prisão expedido contra si, o que demonstra o total descaso do Estado Réu para com sua dignidade"; além disso, em "1º de abril de 2020, ... teve sua imagem exposta em rede nacional pela requerida Bandeirantes, que o apresentou para todo o Brasil como um integrante de quadrilha e sequestrador"; "às fls. 215 e seguintes do inquérito policial, inclusive, temos a promoção de arquivamento dos autos pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, o que comprova ser o réu inocente de todas as infundadas acusações sobre ele lançadas por

ambos os réus"; "o auto de reconhecimento pessoal do requerente foi negativo, conforme fls. 45 do Inquérito Policial, tendo sido totalmente injusta a humilhação que este sentiu em se tornar investigado por delito jamais cometido, além de ser exposto como bandido em rede nacional"; "é obrigação do Estado requerido reparar os danos sofridos pelo requerente, uma vez que o prejuízo moral suportado por este se deu em virtude da comprovada conduta ilícita praticada pelo Estado com a instauração de inquérito policial contra o requerente, que chegou a ter sua prisão decretada"; "agiu de forma ilícita a emissora ré, que expôs em rede nacional a imagem do requerente como um bandido, maculando-o perante todos os familiares, conhecidos e outros milhares de pessoas"; e jus faz a que ambas as partes rés sejam obrigadas a reparar-lhe os danos morais sofridos. Pediu, em consequência, a condenação de cada parte ré a pagar-lhe indenização de R\$ 50.000,00.

Instruiu a petição inicial com os documentos de fls. 12/246.

Citada (fls. 257), a corrê Bandeirante ofereceu contestação (fls. 261/266), aduzindo que: "a matéria publicada pela ré é verídica e foi baseada em informações produzidas pela Polícia Civil do Estado do São Paulo ..., confirmada posteriormente pela vítima por meio do reconhecimento fotográfico ... e pela justiça em decorrência da decretação da prisão temporária do autor, ou seja, tudo o que foi narrado pela reportagem efetivamente aconteceu, não havendo que se falar em inveracidade jornalística, única hipótese onde seria possível se falar em reparação de dano"; "a reportagem se limitou a reproduzir as conclusões obtidas até aquele momento, ou seja, foi noticiado que o demandante tinha sido preso e razão da prisão, sem que sequer seu nome fosse mencionado"; "não existe falha na reportagem, se houve algum erro, esse foi praticado pela vítima, que equivocadamente reconheceu o autor da presente demanda, como o responsável pelo ilícito penal"; "o autor demonstrou sua inocência, mas esse fato, em nada muda o relatado pela reportagem, que traduziu exatamente o constante dos autos do Inquérito Policial, que em tese, trataram dos fatos tal como ocorreram"; "não há como ser considerado ato ilícito a conduta da ré de divulgar à coletividade local o conteúdo de informações constantes em boletim de ocorrência da Polícia Civil sobre caso de extrema gravidade como o de extorsão mediante sequestro"; não se extrapolou o animus narrandi; e não há dano moral a reparar. Juntou documentos (fls. 267/307).

Citada (fls. 258), a corrê FESP ofereceu contestação (fls. 308/315), aduzindo que: não houve erro judiciário, pois a parte autora ficou presa, por prisão temporária decretada, por apenas um dia para que se fizesse o reconhecimento pessoal, que, negativo, implicou na sua soltura; ademais, proibiu-se o acesso à imprensa no cumprimento do mandado; a imprensa tem diversos meios para obter tais informações; além disso, apenas noticiaram-se os fatos; e o Estado não pode ser responsabilizado pelas condutas da mídia.

Réplica foi ofertada a fls. 321/322.

É o relatório.

Passo a decidir.

I – DO JULGAMENTO ANTECIPADO

Não há questões de fato a dirimir que requeiram a produção de provas em audiência ou de índole pericial pelo que, com base no art. 355, I, do C.P.C., passo à imediata apreciação da pretensão deduzida em juízo.

II – DA RESPONSABILIDADE ESTATAL

A responsabilidade civil do Estado é objetiva e está fundada na teoria do risco, com assento constitucional no art. 37, § 6º da Magna Carta Federal:

"As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."

Nesta senda, leciona-se em doutrina de escol que, "ao contrário do direito privado, em que a responsabilidade exige sempre um ato ilícito (contrário à lei), no direito administrativo ela pode decorrer de atos ou comportamentos que, embora lícitos, causem a pessoas determinadas ônus maior do que o imposto aos demais membros da coletividade. Pode-se, portanto, dizer que a responsabilidade extracontratual do Estado corresponde à obrigação de reparar danos causados a terceiros em decorrência

de comportamentos comissivos ou omissivos, materiais ou jurídicos, lícitos ou ilícitos, imputáveis aos agentes públicos (Pietro, Maria Sylvia Zanella D. Direito Administrativo. Disponível em: Minha Biblioteca, (34ª edição). Grupo GEN, 2021. p. 828).

E ao tratar da responsabilidade civil do Estado sob o enfoque da teoria do risco, a mesma doutrina mencionada assim preleciona em continuidade:

"Nessa teoria, a ideia de culpa é substituída pela de nexo de causalidade entre o funcionamento do serviço público e o prejuízo sofrido pelo administrado. É indiferente que o serviço público tenha funcionado bem ou mal, de forma regular ou irregular. Constituem pressupostos da responsabilidade objetiva do Estado: (a) que seja praticado um ato lícito ou ilícito, por agente público; (b) que esse ato cause dano específico (porque atinge apenas um ou alguns membros da coletividade) e anormal (porque supera os inconvenientes normais da vida em sociedade, decorrentes da atuação estatal); (c) que haja um nexo de causalidade entre o ato do agente público e o dano.

É chamada teoria da responsabilidade objetiva, precisamente por prescindir da apreciação dos elementos subjetivos (culpa ou dolo); é também chamada teoria do risco, porque parte da ideia de que a atuação estatal envolve um risco de dano, que lhe é inerente. Causado o dano, o Estado responde como se fosse uma empresa de seguro em que os segurados seriam os contribuintes que, pagando os tributos, contribuem para a formação de um patrimônio coletivo." (Pietro, Maria Sylvia Zanella D. Direito Administrativo. Disponível em: Minha Biblioteca, (34ª edição). Grupo GEN, 2021. p. 831).

In casu, contudo, não há conduta nem dano que ensejem a responsabilidade civil estatal.

A própria petição inicial narra a fls. 8 que "a indenização ora pleiteada baseia-se, também, na prática de um ato ilícito por parte do Estado de São Paulo, que consistiu na instauração de inquérito e decretação de prisão contra o requerente, que sempre foi inocente e sequer teve sua fotografia reconhecida pela vítima do suposto delito praticado" (esse último fato, desde logo se destaque, não corresponde à realidade, dado o teor de fls. 30).

Ora, instaurar inquérito policial, em que não se confirma a autoria do crime ao final, não é conduta inadequada, imprópria, descabida, mas é da essência dele ser destinado a investigações, daí porque é instaurado justamente para colher evidências probatórias de autoria e materialidade delitiva, até porque, se certeza houvesse nestes dois aspectos (autoria e materialidade delitivas) por meios probatórios outros, seria até prescindível.

Assim, agiu o Estado junto à parte autora para averiguar os fatos sem minimamente algo fazer que não fosse cumprir seu dever-poder. Deveras, conforme se observa a fls. 30, a vítima reconheceu por fotografia a parte autora e o fez "com absoluta certeza", o que se mostrou suficiente para fins de não só instaurar formalmente a investigação, por meio de inquérito policial, como para, no bojo dele, solicitar-se (de maneira justificada, portanto, lúdica, como se vê a fls. 44/45), a decretação da prisão temporária para fim de reconhecimento pessoal (diligência que veio a ser realizada, ainda que com resultado negativo - fls. 59 e 61 -, disso, contudo e exatamente por tal aspecto, resultando soltura da parte autora já no dia seguinte ao da sua prisão, como se infere de fls. 46/47 e 69/71).

Deveras, conforme se verifica a fls. 33/39, houve colheita de variados elementos de prova, tanto de autoria como de materialidade, havendo por eles vinculação do aqui autor aos fatos até então apurados de maneira fundamentada ou justificada, pois Lucas Yago é pessoa que foi investigada pela polícia por praticar sequestros relâmpago, e a parte autora constava entre os amigos dele apontados em rede social (Facebook), sendo que até mesmo foi identificada por fotografia pela vítima do crime como um dos autores de um desses delitos (fls. 30), in verbis:

Ou seja, não há erro, ilícito ou atuação anormal do Estado a impor ao autor dano específico e anormal causador de dano que se tenha de reparar, seja na instauração do inquérito policial em si, seja na própria decretação da prisão temporária, aqui para fins de reconhecimento pessoal, constituindo, antes, medida necessária e até

imprescindível para que se pudesse constatar, no reconhecimento pessoal, ser ou não a parte autora um dos que cometeu o crime em questão (descrito a fls. 21).

Ademais, a parte autora sequer foi mantida presa, apenas permanecendo detida para que realizado fosse o reconhecimento pessoal, bem como não sofreu qualquer lesão, de modo que não há dano indenizável no presente caso (fls. 174).

Impossível, então, cogitar de conduta estatal causadora de dano anômalo, passível de reparação, como, de resto, já por diversas vezes assentou o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, in verbis:

"AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Pretensão de reparação civil por suposto erro judiciário. O reconhecimento fotográfico positivo e os maus antecedentes do apelante justificaram a expedição do mandado de prisão temporária, o qual foi cumprido de acordo com os ditames legais. Erro judiciário não caracterizado. Responsabilidade objetiva do Estado não configurada. Trata-se de exercício regular da atividade estatal, o que não dá ensejo à indenização por dano moral. O Estado atuou para coibir a prática de crime grave, utilizando meio necessário para garantir a instrução criminal e a ordem pública. Sentença mantida. Recurso não provido" (TJSP; Apelação Cível 3000642-74.2013.8.26.0483; Relator (a): José Luiz Germano; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Público; Foro de Presidente Venceslau - 1ª. Vara Judicial; Data do Julgamento: 24/03/2015; Data de Registro: 04/05/2015);

"RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. Responsabilidade civil do Estado. Prisão do autor, por crime de roubo após ter sido reconhecido fotograficamente como responsável pelo delito. Prisão temporária decretada. Reconhecimento pessoal negativo, com revogação da prisão e soltura. Inocorrência de erro judiciário. Presença dos requisitos legais para a decretação da prisão. Legalidade da apuração do fato e de sua autoria. Inexistência de prova quanto a humilhações ou tratamento vexatório. Precedentes. Sentença mantida nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça. Recurso improvido" (TJSP; Apelação Cível 0016659-76.2010.8.26.0053; Relator (a): Claudio Augusto Pedrassi; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 9ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 06/10/2015; Data de Registro: 08/10/2015);

"RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS - PRISÃO ILEGAL - INOCORRÊNCIA - Prisão decorrente de reconhecimento fotográfico e pessoal - A prisão cautelar não gera ao Estado obrigação de indenizar o acusado, posteriormente não processado, quando inexistente dolo, fraude ou culpa dos agentes estatais na persecução penal - Observância da legalidade - Necessidade da prisão caracterizada - Inexistência de demonstração da culpa dos agentes policiais (art. 333, I, CPC/1973) - DANOS MATERIAIS - Os valores descontados indevidamente dos vencimentos do autor, após a sua soltura, devem ser restituídos - Inteligência do Decreto-lei nº 260/70 - Sentença mantida. - Recursos não providos" (TJSP; Apelação Cível 1000563-42.2015.8.26.0554; Relator (a): Spoladore Dominguez; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Público; Foro de Santo André - 2ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 21/06/2017; Data de Registro: 06/07/2017); e

"Responsabilidade civil. Indenização por danos morais. Prisão temporária. Suspeita de participação em crime de roubo. Atuação estatal legítima. Ausência de demonstração do fato constitutivo do direito (CPC, art. 7 333, I). Recurso desprovido" (TJSP; Apelação Cível 0047433-55.2011.8.26.0053; Relator (a): Borelli Thomaz; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 27/02/2013; Data de Registro: 14/03/2013).

Ausente, assim, qualquer elemento que caracterize dano moral que obrigue a corrê FESP a indenizar o autor in casu.

III - DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO PARTICULAR

Quanto à responsabilidade civil da corrê Rádio e Televisão Bandeirantes Ltda., conclusão diversa se impõe.

Deveras, a filmagem ocorreu em local público, quando a parte autora adentrava a unidade policial (link a fls. 3, minuto 10). Noticiado foi, ainda, ter havido prisão relacionada a investigação sobre quadrilha que estaria a praticar roubos por meio de "sequestros relâmpados".

Ocorre que a notícia não se fez em limites adequados, já que, ao invés de se

referir a suspeitos de integrarem dita quadrilha com prisão precária, porque temporária, decretada para fins de investigação, a notícia foi dada de maneira a dar por consumada a prisão de "uma quadrilha que praticava sequestros relâmpagos", sendo que, na continuidade da matéria jornalística televisionada, foi afirmado que, "segundo a investigação, os criminosos levavam as vítimas para cativeiros onde eram obrigadas a fornecer cartões e senhas de banco".

Ora, nada se disse em tal matéria jornalística que (i) a prisão do aqui autor foi feita em caráter provisório para poder apurar se seria ele um dos autores dos crimes em investigação, bem como, especialmente, que (ii) o autor não era um integrante de quadrilha que praticava "sequestros relâmpagos", mas um suspeito disto, estando então ainda em curso a investigação, daí a necessidade da prisão (para investigar e não para dar por preso um membro de quadrilha praticante de roubos).

Evidente, pois, que não se pode afirmar que, no presente caso, a matéria jornalística "não extrapola os limites de divulgar e informar fatos verídicos na sociedade, já que o conteúdo da matéria se ateve, estritamente, aos limites do direito à informação assegurada pela CF" (TJSP; Apelação Cível 1051242-82.2017.8.26.0002; Relator (a): Galdino Toledo Júnior; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 19/06/2020; Data de Registro: 19/06/2020).

Ao contrário, a matéria claramente induziu o público consumidor do jornal televisionado a concluir ser o autor realmente um criminoso, de prisão decretada exatamente sob esta condição, tendo-se então como fato inconteste ser um dos ladrões que vinham perpetrando roubos na forma de "sequestro relâmpago". Omitiu-se, então, ser o autor suspeito e que sua prisão destinada era a investigar se realmente integraria aludida quadrilha.

Há, pois, dano moral a ser aqui reparado pela dita corrê, visto ser "evidente ... que a matéria jornalística mencionada teve o condão de macular a imagem e a honra do autor perante terceiros que assistiram o programa de televisão, que veiculou a reportagem em questão, em rede nacional. Os danos morais na hipótese analisada são evidentes e decorrem da exibição da matéria, que, pelo seu teor, é apta a provocar sofrimento psicológico e grave abalo emocional, ante seus efeitos negativos sobre a imagem do autor. Ressalte-se que a garantia constitucional da liberdade de expressão (art. 5º, IV) não foi exercida dentro de seus estritos limites, porquanto feriu a inviolabilidade da honra e da imagem do indivíduo (art.5º, X, CF), merecendo aqui ser reparada" TJSP; Apelação Cível 1015867-18.2020.8.26.0001; Relator (a): Fernanda Gomes Camacho; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 9ª Vara Cível; Data do Julgamento: 06/05/2022; Data de Registro: 06/05/2022).

E isto porque, mutatis mutandis, "a despeito do direito constitucional de liberdade de informação, é de se ver que não se trata de um direito absoluto, já que colide com a qualidade da informação que está sendo divulgada, se verossímil ou não. No caso dos autos, o autor só foi detido para averiguação e não preso em flagrante ou como suspeito do cometimento do crime, conforme veiculado na matéria jornalística, o que não condiz com a realidade dos fatos, já que a informação foi manipulada de forma a imputar-lhe crime que não cometeu, portanto, gerando dano indenizável" (TJSP; Apelação Cível 1003824-62.2018.8.26.0278; Relator (a): Alexandre Coelho; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Privado; Foro de Itaquaquecetuba - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 16/04/2020; Data de Registro: 16/04/2020).

Havendo, portanto, dano moral que cabe à referida corrê indenizar, fixa-se a indenização em R\$ 20.000,00, valor que ora se reputa suficiente (pois a matéria não se mostrou de todo distorcida, já que prisão houve, havia mesmo investigação em curso, e o autor estava realmente relacionado a ela), valor este a sofrer incidência de juros de mora de abril de 2020 (Súmula 54/STJ) pela taxa Selic, pois "a taxa de juros moratórios a que se refere o artigo 406 do Código Civil é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC" (STJ, REsp n. 1.842.587/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 25/5/2021; no mesmo sentido, STJ, REsp n. 1.537.922/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em

28/3/2017, DJe de 30/3/2017).

Porque a taxa Selic não pode ser cumulada com índice outro, seja a que título for (correção ou juros de mora), será também empregada para atualização monetária em continuidade a partir de novembro de 2022.

Com efeito, "a taxa SELIC abrange juros e correção monetária. Em razão disso, não pode ser cumulada a nenhum outro índice que exprima tais consectários. Precedentes" (STJ, REsp n. 2.011.360/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 27/10/2022; no mesmo sentido, STJ, REsp n. 1.537.922/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/3/2017, DJe de 30/3/2017).

IV – DO DISPOSITIVO

Posto isto, julgo improcedente a ação proposta por Weverson Cosmo Santana da Silva quanto à correção Fazenda Pública do Estado de São Paulo e parcialmente procedente quanto à correção Rádio e Televisão Bandeirantes Ltda. para condenar essa correção a pagar ao autor indenização de R\$ 20.000,00 com fluência de juros de mora pela taxa Selic a partir de abril de 2020 e acréscimo de correção monetária, também pela taxa Selic, a contar de novembro de 2022.

Ante sua sucumbência face à correção FESP, condeno a parte autora ao pagamento de honorários de advogado de R\$ 5.000,00, com correção do ajuizamento da ação, observada quanto à sua exigibilidade a assistência judiciária gratuita que lhe foi concedida. Já a correção pessoa jurídica de direito privado pagará honorários de 15% do valor da condenação (Súmula 326/STJ).

P.R.I. e C..

São Paulo, 28 de novembro de 2022.

Randolfo Ferraz de Campos
Juiz^(a) de Direito